

1500136-25.2021.8.26.0312

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110753/2021 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 17503680 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 29/21/117 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 2110753 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá-SP - cep 11800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500136-25.2021.8.26.0312 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500136-25.2021.8.26.0312

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110753/2021 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 17503680 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 29/21/117 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 2110753 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e CRISTOPHER DE SOUZA LUKAZEVIITZ foram processados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal, e art. 35 da Lei 11.343/2006, tudo na forma do art. 69 do Código Penal porque, em tese, até 23 de abril de 2021, por volta das 07h30min, na Rua Jarova, 12, Bairro Cedro, nesta cidade e comarca de Juquiá, com outro indivíduo não identificado, agindo em unidade de desígnios, tinham em depósito, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, 113 porções de "crack", com peso aproximado de 140,57g,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também que, em data e local não apurados, mas até o 23 de abril de 2021, nesta cidade, os réus e outro indivíduo não identificado, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Devidamente notificados a fls. 213/214 e 239/240, os réus apresentaram defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021, fls. 241/243.

Vieram aos autos boletim de ocorrência a fls. 14/17, auto de exibição e apreensão e fotografias a fls. 18/19 e 31/36, auto de constatação preliminar a fls. 20, laudo de exame químico toxicológico fls. 177/179, laudo pericial de telefone celular fls. 173/176, laudo cautelar de corpo de delito fls. 209/210, relatório do setor de investigação a fls. 150, relatório final a fls. 152/163, folhas de antecedentes do(s) réu(s) e certidões do cartório distribuidor a fls. 41/46, 48 e 201/205. Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogados os réus.

O Ministério Público, em alegações finais ofertadas em audiência, salientou, em que pese a existência de prova da materialidade, que não há prova suficiente quanto à autoria dos delitos. Destacou que não foi apreendida droga em poder dos réus.

Ademais, haveria controvérsia em torno do único elemento de convicção que relacionaria os réus aos entorpecentes apreendidos, uma vez que a testemunha Maria Geralda, em seu depoimento, deixou claro que não forneceu autorização para o ingresso dos policiais em sua residência. Além disso, não existem elementos suficientes para a caracterização do crime de associação para o tráfico. Diante de todo o exposto, requereu a absolvição dos acusados.

As d. Defesas dos Réus Alexandre e Christopher, em alegações finais ofertadas em audiência, acompanharam a manifestação ministerial, requerendo o julgamento de improcedência da ação penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória não prospera.

Conforme salientado pelo Ministério Público, são frágeis os elementos de convicção em torno da autoria dos delitos, de forma que não se pode afirmar, sem sombra de dúvida, que devam ser imputados aos réus.

Em que pese a demonstração da prova da materialidade, comprovada por meio do boletim de ocorrência a fls. 14/17, auto de exibição e apreensão e fotografias a fls. 18/19 e 31/36, auto de constatação preliminar a fls. 20, laudo de exame químico toxicológico fls. 177/179, o mesmo não se deu com relação à autoria delitiva, havendo fundada dúvida sobre o envolvimento do réu nos fatos narrados na peça acusatória.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, os réus tinham em depósito, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, 113 porções de "crack", com peso aproximado de 140,57g.

O indício que relacionava os acusados aos entorpecentes apreendidos consistia principalmente no depoimento prestado perante a autoridade policial a fl. 07.

Ocorre que em depoimento prestado em juízo a testemunha salientou não ter autorizado previamente o ingresso dos policiais ao imóvel de sua propriedade, onde ocorreu a apreensão.

Com efeito, ouvida em juízo (fls. 280/281, 284), a senhora Maria Geralda destacou que o ingresso dos policiais civis na residência ocorreu independentemente do seu consentimento.

Neste contexto, ficam prejudicados os elementos de convicção colhidos após o ingresso em domicílio sem amparo em mandado judicial ou em consentimento expresso do morador.

Por certo as informações colhidas na fase policial justificaram o recebimento da denúncia para regular apuração dos fatos. Porém, a prova judicializada não confere o suporte necessário a eventual édito condenatório.

Segundo regra de processo penal: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas" (art. 155 do CPP). Neste contexto, impõe-se o julgamento de improcedência da ação penal. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de absolver ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e CRISTOPHER DE SOUZA LUKAZEVITZ em face das senções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal.

REVOGO eventuais medidas cautelares que tenham sido aplicadas neste processo. Com o trânsito em julgado, se o caso, defiro a liberação de dinheiro e objeto(s) apreendido(s) em favor do(s) sentenciado(s).

Expeça(m)-se certidão (ões) de honorários, nos termos do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Juquiá, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA